



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione VII

Così composta:

dr Franco Petrolati                      Presidente rel.

dr sa Assunta Marini                      Consigliere

dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3169/2019 r.g. vertente

tra

*Parte\_1* , difeso dall'avv. Nicola Nanni

APPELLANTE

e

*CP\_1* , difesa dagli avv. Floriano Guerra e Generoso Petrillo

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE

CONCLUSIONI

Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 24.1.2024.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel 2014 **CP\_1** conviene in giudizio il fratello **CP\_2** instando, relativamente agli edifici costruiti in Roma, via S. Maria Capua Vetere, per : l'accertamento della proprietà **CP\_2** dell'area cortilizia antistante i magazzini al piano terra e la condanna conseguente alla rimozione del muro di delimitazione e del cancello nonché al pagamento della somma di € 100,00 al mese a titolo di indennità di occupazione; la condanna al ripristino del sottoscala **CP\_2** nel quale è realizzato un bagno; decidere per la divisione della corte e la determinazione dei confini tra le proprietà.

**Parte\_1** resiste eccependo anche l'usucapione della proprietà esclusiva.

Il Tribunale di Roma, all'esito di c.t.u. e prova per testi, con sentenza n. 21321/2018 accerta la proprietà **CP\_2** dell'area cortilizia attigua ai magazzini ed ordina "*alle parti*" il ripristino delle aree esterne; dichiara legittima l'apertura del cancello nel muro di cinta; condanna **Parte\_1** al pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre il rimborso del 70% delle spese processuali e le spese di c.t.u.

Avverso la predetta sentenza **Parte\_1** propone appello in via principale concludendo per il rigetto di tutte le domande.

Al riguardo deduce i seguenti motivi: **1)** gli immobili sono stati edificati dai genitori sulle part.ile 392 e 393 e sono composti da 4 appartamenti e 4 magazzini; con atti pubblici nel dicembre 1983 i genitori hanno donato a ciascuno dei 4 figli **CP\_1** , **CP\_3** e **CP\_4** ) la proprietà di un appartamento e la nuda proprietà del magazzino, mantenendo il genitore l'usufrutto; al tempo delle donazioni la corte era stata già frazionata di fatto in 4 porzioni, ciascuna collegata in via esclusiva ad uno dei magazzini, così come riferito dai testi **Testimone\_1** ed **Tes\_2** ogni porzione è da ritenersi, quindi, pertinenza del magazzino secondo quanto già accertato dal Tribunale di Roma in altro giudizio tra **CP\_1** ed **CP\_5** (sent. n.. 7892/2019); **2)** è comunque maturata l'usucapione della proprietà esclusiva in quanto il possesso è maturato anche relativamente al periodo anteriore alla morte del padre (nel 2011) per il tramite del

genitore usufruttuario; **3)** il danno-conseguenza subito da **CP\_1** non è stato provato, tenuto anche conto del godimento esclusivo della rispettiva porzione di cortile.

Si costituisce **CP\_1** contestando la fondatezza del gravame e svolgendo appello incidentale per l'accoglimento integrale delle domande svolte in primo grado.

Al riguardo deduce i seguenti motivi: **Parte\_2** ha edificato l'edificio composto da appartamenti e due magazzini sulla part.Illa 392, mentre la moglie [...] **Controparte\_6** ha costruito i due ulteriori magazzini sulla part.Illa 393, sicchè la corte che circonda quest'ultima particella è da ritenersi comune soltanto a **CP\_1** ed **Parte\_1** il bagno è stato abusivamente realizzato nel sottoscala; il cancello, del quale neppure sono state messe a disposizione le chiavi, consente di accedere solo ad un'area interdetta all'uso comune; non è stato riconosciuto il diritto alla divisione giudiziale dell'area esterna sulla part.Illa 393; l'indennità di occupazione è stata quantificata in soli € 3.000,00 senza alcun riscontro negli elementi di valutazione della c.t.u. e nella misura della quota di comproprietà, pari ad un mezzo e non ad un quarto; il ripristino delle aree esterne è stato erroneamente ordinato "*alle parti*" e non al solo (originario convenuto) **Parte\_1**

La Corte così ragiona.

In via preliminare il gravame può essere deciso autonomamente rispetto a quello n. 3510/19 r.g. proposto avverso altra sentenza del Tribunale di Roma n. 7892/19, difettando la coincidenza dei soggetti e dello stesso oggetto.

Nel merito la situazione di condominio riconosciuta dal Tribunale, ai sensi della presunzione ex art.1117 c.c., in ordine all'area esterna sulla part.Illa 393, si fonda sul rilievo che tale porzione non è espressamente frazionata al catasto e compresa negli atti di donazione, risalenti al dicembre 1983, con cui i genitori donarono ai figli gli edificati appartamenti e, in nuda proprietà, i magazzini.

In realtà i confini di tali magazzini prevedono un espresso riferimento non già alla corte esterna bensì direttamente alle vie e porzioni esterne all'area in cui sorge ciascun

magazzino con la rispettiva corte (via S. Maria Capua Vetere per la donazione ad *Parte\_1* via privata e le part.ile 375 e 374 per quella a *CP\_1* ).

I testi *Testimone\_1* ed *Tes\_2* hanno, del resto, univocamente riferito che alla data delle donazioni la corte esterna era stata di fatto già frazionata in modo che ogni magazzino avesse una sua propria esclusiva corte, con ingressi esclusivi sia sul muro esterno sia sul perimetro dell'edificio.

E', quindi, da ritenersi che gli atti di donazione del 1983 abbiano compreso, quanto ai magazzini, anche le rispettive corti, in conformità al frazionamento di fatto già realizzato e riflesso nella indicazione dei confini.

In ogni caso tale palese frazionamento risale ad oltre venti anni rispetto alla domanda introduttiva del presente giudizio (nel 2014) e, quindi, in difetto di eventi interruttivi *medio tempore*, è maturata l'usucapione della proprietà esclusiva, invocata in via di eccezione, che è ammissibile anche in favore del nudo proprietario in costanza di usufrutto (successivamente cessato con la morte del padre *Parte\_2* nel 2011), essendo l'usufruttuario mero detentore rispetto al nudo proprietario (Cass. 10 gennaio 2011 n. 355).

Ne consegue il rigetto di tutte le domande che suppongono la pretesa situazione di comunione dell'area (riduzione in pristino, indennità di occupazione, scioglimento di comunione).

Il Tribunale ha, inoltre, già respinto la domanda, volta al ripristino del sottoscala, che viene reiterata nel gravame senza una specifica censura all'accertamento operato in primo grado, in particolare per quanto riguarda l'imputazione al padre *Parte\_2* anche della realizzazione del bagno.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 21321/2018:

- respinge le domande svolte da *CP\_1* nei confronti di *Parte\_1*

- condanna *CP\_1* al rimborso delle spese processuali, in favore di *[...]* *Pt\_1* liquidate per il primo grado in € 4.200,00 per compensi e, per il gravame, in € 4.400,00 ed € 375,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge; pone a carico di *CP\_1* le spese di c.t.u.

- dichiara che l'appellante incidentale è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater*, dpr n. 115/2002

Roma, 26.3.2023

IL PRESIDENTE est.